

《【문제15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리 결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다는 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음1) 대법원이 원심판결을 파기하고 사건을 환송한 경우, 환송을 받은 법원이 대법원의 파기이유가 된 사실상 및 법률상 판단에 기속되는지 여부(기속력)와 그 범위에 대하여 설명하고, 만약 환송 후 새로운 증거가 제출되어 사실관계가 변동된 경우에도 여전히 대법원의 판단에 구속되는지 논하시오.》

<문제15.4의 물음1> 파기환송 판결의 기속력 및 범위와 사실관계 변동 시 기속력의 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원이 항소심판결을 파기환송한 후 환송법원이 대법원의 법리판단과 달리 재판하러 하고, 환송 후에는 새로운 증거 제출로 사실관계의 변동 가능성도 있는 상황이다. 쟁점으로 <파기환송판결의 기속력이 환송법원의 사실상 및 법률상 판단에 어떠한 범위까지 미치는지>와 <환송 후 새로운 증거 제출 등으로 사실관계가 변동된 경우에도 대법원의 판단에 계속 기속되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기환송판결의 기속력과 그 범위 및 사실관계 변동이 있는 경우의 기속력의 효력을 논한다.

II. 파기환송 판결의 기속력과 범위

1. 기속력의 의미

- "민사소송법 제436조 제2항"은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상의 판단은 하급심을 기속한다고 규정하고 있다. 이는 재판의 확정력을 보장하고 소송경제 및 심급제도의 목적을 달성하기 위한 법적 강제력이다. 환송받은 법원은 대법원이 파기 사유로 명시한 판단과 상반되는 결론을 내릴 수 없다.

2. 기속력의 범위

(1) 주관적 범위

- 기속력은 사건을 환송받은 원심법원뿐만 아니라, 그 사건이 다시 상고되었을 때의 재상고심 법원에도 미친다. 따라서 동일한 사건에 대하여 대법원은 스스로 내린 이전의 파기 이유와 다른 판단을 할 수 없는 것이 원칙이다.

(2) 객관적 범위

- 판결의 기속력은 파기의 이유가 된 판단에만 미친다. 즉, 상고심에서 판단의 기초가 된 사실상 판단과 법률상 판단 모두에 미친다. 다만, 대법원이 판단하지 않은 사항이나 방론(Obiter Dictum)에 해당하는 부분에 대해서는 기속력이 발생하지 않는다.

III. 기속력의 한계와 사실관계 변동 시의 처리

1. 기속력의 한계 사유

(1) 새로운 사실의 주장과 증거의 제출

- 환송 후 원심법원의 심리 과정에서 새로운 사실이 주장되거나 새로운 증거가 제출되어 대법원 판결의 기초가 되었던 사실관계에 변동이 생긴 경우에는 대법원의 판단은 더 이상 기속력을 가지지 않는다. 이는 기속력이 동일한 사실관계를 전제로 하기 때문이다.

(2) 법령의 변경 및 판례의 변경

- 환송 후 법률이 개정되거나 대법원 전원합의체 판결에 의하여 환송 판결의 기초가 된 법리가 변경된 경우에도 기속력은 상실된다. 하급심 법원은 변경된 법령이나 판례에 따라 재판할 의무가 있기 때문이다.

2. 판례의 태도

- "판례"는 상고법원이 파기 이유로 삼은 판단은 환송받은 법원을 기속하지만, 환송 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속력의 판단 기초가 된 사실관계에 변동이 생긴 때에는 그 기속력이 미치지 않는다고 판시하고 있다. 즉, 환송 후 법원이 대법원이 전제한 사실과 다른 사실을 확정하는 것은 기속력 위반이 아니다.

IV. 사안의 적용

1. 법리 판단에 대한 기속력 준수 여부

- 사안에서 환송 후 원심법원은 대법원의 법적 판단이 최근의 다른 전원합의체 판결과 배치된다고 생각하여 기존 항소심과 동일한 취지로 판결하고자 한다. 그러나 당해 사건에 대하여 대법원이 내린 구체적인 파기환송 판결의 기속력은 하급심을 엄격히 구속한다. 만약 해당 법리가 실제로 변경되었다 하더라도, 그것이 당해 사건의 파기환송 판결 이후에 확립된 전원합의체 판결이 아니라면 환송 후 법원은 대법원의 판단을 따라야 한다. 임의로 기속력에 반하는 판결을 하는 것은 심급질서 위반이다.

2. 사실관계 변동 시의 기속력 배제

- 만약 환송 후의 재판 과정에서 甲이나 乙이 새로운 증거를 제출하여 소멸시효 중단과 관련된 사실관계 자체가 대법원이 판단했을 때와 달라졌다면 이야기는 달라진다. 사실관계의 변동은 기속력의 전제를 무너뜨리므로, 환송 후 법원은 변동된 사실을 기초로 독자적인 판단을 내릴 수 있다. 이 경우 대법원의 판단에 구속되지 않고 재판 사정을 고려하여 다시 판결할 수 있다.

V. 결론

- 대법원의 파기환송 판결은 환송 후 원심법원을 사실상·법률상으로 기속하므로 법원은 이에 따라 재판해야 함이 원칙이다. 그러나 환송 후 새로운 증거의 제출 등으로 인해 대법원 판결의 기초가 되었던 사실관계가 변동된 경우에는 기속력이 미치지 않는다. 따라서 사안의 환송 후 원심법원은 단순히 법리에 대한 견해 차이만으로는 대법원의 판단을 거부할 수 없으나, 새로운 증거에 의해 사실관계가 달라졌음이 확인된다면 대법원의 판단에 구속되지 않고 새로운 판결을 할 수 있다.